

【일련번호 3】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의생명연구원

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 입주기업 임대차 계약 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

의생명연구원은 국고보조금이 투입되는 <융합의료기기산업지원센터> 및 <AI 헬스케어의료기기상용화지원센터>를 운영하면서, 입주기업에 대해 사무공간을 제공하고 「임대차 계약」을 체결 관리하고 있다.

해당 임대차 계약에는 임대료 및 임대보증금의 납부기한, 연체 시 독촉 및 연체료 부과 등 계약이행을 담보하기 위한 조항이 규정되어 있으며, 이는 보조사업 수행과정에서 자산 및 수입금 관리의 적정성을 확보하기 위한 관리사항에 해당한다.

2. 관계 법령(판단기준)

「보조금 관리에 관한 법률」 제22조는 보조사업자가 보조사업을 수행함에 있어 ‘선량한 관리자의 주의로 성실히 업무를 수행하여야 한다’고 명시하고 있으며, 「산업통상자원부 국고보조금 통합관리지침」은 보조사업 관련자가 보조금 및 관련 자산·수입금의 집행과 관리 과정에서 ‘효율성과 투명성을 확보’하여야 함을 규정하고 있다.

우리병원과 <융합의료기기산업지원센터> 입주기업 간 체결된 「전남대학교병원 융합의료기기산업지원센터 입주공간 임대차계약서」 제5조(임대료 납부), 제6조(입주보증금)에서 ‘임대료를 최대 2회로 분할하여 (1회차 : 계약전, 2회차 : 계약 후 12개월이내) 납부, 입주보증금을 계약 전일까지’ 납부하며, 제8조(연체

료)에서 연체료율을 ‘연 2%’로 규정하고 있다.

아울러 동 계약서 제19조(타규정 준용)¹⁾에서 명시된 「공유재산 및 물품관리법」과 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제80조(연체료의 징수)에서 ‘연체료를 징수할 때에는 납부고지일로부터 15일 이내의 납부기한을 정하여 납부고지를 해야 한다. 이 경우 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하되, 그 중 마지막으로 고지한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일로부터 3개월 이내가 되도록 해야 하며, 이후 1년에 1회 이상 독촉을 해야 한다.’라고 연체료 징수 절차를 규정하고 있다.

또한, <AI헬스케어의료기기상용화지원센터>에 입주한 기업과 체결한 「전남대학교병원 임대차계약서」 제4조(임대료 및 임대보증금)에서 ‘연간임대료를 계약 당일까지(분할 납부 신청시 1회차 : 계약 당일까지, 2회차 : 계약 후 6개월 이내) 납부, 2년차 임대료는 계약 후 12개월 이내(분할 납부 신청시 1회차 : 계약 후 12개월 이내, 2회차 : 계약 후 18개월 이내) 납부’하도록 규정하고 있다. 또한 제6조(연체료)에서 ‘임대료, 관리비 등이 기한 내 납부되지 않은 경우 임차인에게 독촉장을 발부하며, 연체료²⁾를 부과’하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 감사 대상 기간 동안 의생명원구원에서 관리 중인 <융합의료기기산업지원센터> 및 <AI헬스케어의료기기상용화지원센터> 입주기업의 사무실 임대차 계약 관리 현황을 점검한 결과,〔붙임2〕과 같이 일부 입주 기업이 임대차 계약서에서 정한 기한 내에 임대료 및 임대보증금을 납부하지 아니하였으며, 의생명연구원은 임대료 및 임대보증금의 납부 지연 사실을 적시에 인지하지 못하

1) 「전남대학교병원 융합의료기기산업지원센터 입주공간 임대차 계약서」 제19조(타규정 준용) 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 공유재산 및 물품관리법, 광주광역시공유재산관리조례, “임대인”의 자산관리지침을 준용한다.

2) 연체료 산출 방식

기준점	계산식
납부기한일로부터 3개월 이내	연체료 = 체납금액 × (연체일수/365) × 시중금리

※시중금리 : 사유 발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계 월보상의 대출평균금리)

여, 계약서에 명시된 독촉장 발부, 연체료 부과 등 필요한 후속 조치를 이행하지 아니하였음을 확인하였다.

4. 판단요지

의생명연구원은 「보조금 관리에 관한 법률」, 「산업통상자원부 국고보조금 통합관리지침」 등에 따라 보조사업자로서 보조사업 관련 자산 및 수입금의 집행·관리 과정에서 효율성과 투명성을 확보하고 성실히 관리해야 할 ‘선량한 관리자의 주의’ 의무가 있다.

또한, 전남대학교병원과 입주기업 간에 체결된 「임대차 계약서」에는 임대료 및 임대보증금의 납부기한, 지연 시 독촉장 발부 및 연체료 부과 등 계약 이행을 담보하기 위한 조치사항이 명확히 규정되어 있다.

감사 결과, 일부 입주 기업이 임대료 및 임대보증금을 기한 내에 납부하지 못하였고, 의생명연구원은 이를 적시에 인지하지 못하여 관련 법령과 계약서상 명시된 연체료 납부 고지, 독촉장 발부 등 연체료 징수 절차를 적시에 이행되지 않은 사실이 확인되었다.

임대료 및 임대보증금은 보조사업 수행 과정에서 발생하는 병원의 수익, 공공자산으로서 엄격하게 관리되어야 한다. 계약서상 ‘독촉장 발부’ 등을 연체료 부과의 선행 조건으로 규정한 것은 임대인의 권리 행사를 위한 필수적인 절차적 요건이다.

그럼에도 불구하고 상시 점검 체계의 부재로 인해 계약서상 명시된 독촉 및 연체료 부과 조치를 적시에 이행하지 않고 장기간 누락한 것은 단순히 실무상 편의를 넘어, 우리 병원이 당연히 확보해야 할 연체료 수익권을 스스로 포기하거나 약화시키는 결과를 초래하였다.

이는 「보조금 관리에 관한 법률」 제22조에서 요구하는 선량한 관리자의 주

의의무를 소홀히 한 것으로, 특정 기업에 대한 자의적 특혜나 차별 논란을 야기하여 행정의 투명성과 신뢰도를 저해하는 사례에 해당한다.

또한 각 센터별로 상이한 연체료 징수 절차는 행정의 통일성과 형평성을 저해하는 주요 요인이 되고 있다. 이는 표준화된 계약 서식이나 통합 관리 지침의 부재로 인해 발생한 문제로, 연체료 부과 시점과 징수 절차가 자의적 판단에 따라 결정되는 등 임대료 관리 체계의 구조적 취약성이 드러났다.

<피감부서 의견>

「융합의료기기산업지원센터」와 「AI헬스케어의료기기상용화지원센터」 사업은 ‘초기 창업 기업 육성 및 인큐베이팅’을 목적으로 하고 있다. 입주 기업의 대다수가 영세 창업 기업으로, 사업 초기 불규칙한 매출 발생과 단기적 유동성 위기 등 자금 사정이 원활하지 못한 특수성이 존재한다. 이에 유망 기업의 중도 탈락을 방지하고 안정적인 성장을 지원하고자 일정 기간 납부 유예를 허용하였습니다.

또한 납부 지연 발생시, 전화 독촉 등 실질적인 납부 독려 조치를 취하였으나, 한정된 인력이 다수의 보조사업 수행과 입주 기업 관리업무를 병행하는 과정에서 계약서 등에 명시된 서면 독촉장 발부와 같은 행정적 절차를 완벽히 준수하는 데에는 현실적인 한계가 있었습니다.

의생명연구원이 소명한 기업 지원 및 인큐베이팅이라는 사업의 공익적 취지와 인력 부족 등 현실적 한계를 충분히 고려하더라도, 계약상 명시된 연체료 징수 절차를 체계적으로 관리하지 못한 점은 명백한 행정상 미비로 판단된다.

공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조에서 정하는 ‘납부 기한 유예제도’ 등 법적 근거에 기반한 내부 개선 방안을 마련하지 않은 채, 명확한 기준과 절차 없이 개별적 판단에 의존하여 유예하는 경우 행정의 투명성을 저해하고 특정 기업에 대한 자의적인 특혜 부여나 형평성 논란을 야기할 수 있다.

또한, 유선 독촉 등 비공식적인 수단에만 의존하는 방식은 객관적인 증빙력을

확보하기 어려워 향후 법적 분쟁이나 채권 회수 불능 상황 발생시 대응력을 상실할 위험이 크다. ‘기업 지원’이라는 사업 목적의 특수성이 절차적 정당성을 면제하는 사유가 될 수 없으며, 오히려 입주 기업이 영세할수록 향후 채권 관리의 복잡성을 예방하기 위해 더욱 엄격하고 투명한 행정 절차를 수립해야 한다.

비록 인력 부족 등 현실적 한계가 있더라도, 현장 여건에 최적화된 관리 체계를 구축하여 행정 효율성을 제고할 필요가 있다. 예를 들어 <융합의료기기산업지원센터>는 계약이 집중되는 3월을 기점으로 ‘임대료 관리 대장’을 전산화하거나 엑셀(Excel) 서식 등을 시각화·고도화하여 관리 업무의 가독성을 높일 수 있다. 이를 통해 관리 효율을 극대화하는 한편, 미납 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 독촉 문안을 표준화하는 등 체계적인 관리 프로세스를 마련해야 한다. 반면, 계약 시기가 연중 분산된 <AI헬스케어의료기기상용화지원센터>는 업무 부하를 고려하여 계약 시기 및 입금 시점을 전략적으로 조정함으로써 행정 공백을 최소화하고 상시 관리의 실효성을 높일 수 있다.

종합하면, 본 건은 인력 부족이라는 현실적 제약을 고려하더라도, 임대차 계약 관리시스템 미비로 인해 관련 법령 및 계약서상 명시된 관리의무를 소홀히 한 사례로 판단된다. 사업의 공익적 취지가 행정 절차의 정당성을 대신할 수 없으므로, 동일 사례의 재발 방지를 위해 계약 관리 절차 전반에 대한 철저한 점검이 요구된다.

특히 각 센터별로 상이한 관리 방식을 개선하기 위해 표준화된 계약 서식과 통합 관리 지침을 마련하고, 이를 바탕으로 효율적인 관리 체계를 수립해야 한다. 아울러 객관적 기준에 근거한 납부 기한 조정 제도를 도입하는 등 투명하고 실효성 있는 관리 체계를 구축하여 행정의 공정성과 신뢰도를 제고해야 한다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 입주기업 임대차 계약 관리 시 임대료 및 임대보증금의 납부기한을 엄격히 준수하고, 미납 발생시 계약서상 명시된 독촉장 발부 및 연체료 부과 등 행정 절차가 적시에 이행될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. 특히, 표준화된 계약 서식과 통합 관리 지침을 마련하여 행정의 일관성을 확보하고, 실효성 있는 상시점검 체계 및 채권 관리 프로세스를 구축하시기 바랍니다. (개선-본원 의생명연구원)

【붙임2】

입주기업 임대료 등 납부 지연 현황

(단위 : 원, 일)

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
AI헬스케어 의료기기 상용화지원 센터		2022.11.21. ~2024.11.20	임대료	1,374,240	2022.11.21	2022.11.30	9	
			보증금	1,374,240	2022.11.21	2022.11.30	9	
			임대료	678,120	2023.11.21	2023.12.01	10	
		2023.06.01. ~2025.05.31	임대료	687,120	2024.12.01	2024.12.03	2	
		2025.06.01. ~2026.05.31	임대료	687,120	2025.06.01	2025.06.09	8	
		2023.11.21. ~2025.11.20	보증금	1,374,240	2023.11.20	2023.11.30	10	
			임대료	687,120	2024.11.20	2024.11.29	9	
			임대료	687,120	2024.05.20	2024.05.22	2	
		2025.01.17. ~2027.01.16	임대료	687,120	2025.07.16	2025.07.21	5	
융합의료 기기산업 지원센터		2021.03.15. ~2023.02.28.	보증금	1894,640	2021.03.14	2021.03.31	17	
			보증금	770	2021.03.14	2021.05.28	75	
		2021.03.15. ~2023.02.28.	임대료	505,295	2021.03.14	2021.03.17	3	
			보증금	505,295	2021.03.14	2021.05.14	61	
			임대료	5,559,895	2022.03.14	2022.08.30	169	
		2023.03.01~ 2025.02.28	임대료	5,559,180	2023.02.28	2023.04.28	59	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	505,295	2021.03.14	2021.03.17	3	
			보증금	505,295	2021.03.14	2021.05.14	61	
			임대료	5,559,895	2022.03.14	2022.08.30	169	
		2023.03.01~ 2025.02.28	임대료	5,559,180	2023.02.28	2023.04.28	59	
		2025.03.01~ 2027.02.28	임대료	5,914,920	2025.02.28	2025.03.31	31	
			보증금	211,640	2025.02.28	2025.03.31	31	
		2022.03.01~ 2024.04.29	임대료	3,227,675	2022.02.28	2022.08.30	183	
			보증금	3,227,675	2022.02.28	2022.08.30	183	
			임대료	3,227,675	2023.02.28	2023.04.28	59	
		2022.03.01~ 2024.04.29	임대료	3,227,675	2022.02.28	2022.08.30	183	
			보증금	3,227,675	2022.02.28	2022.08.30	183	
			임대료	3,227,675	2023.02.28	2023.04.28	59	

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	130,360	2021.03.14	2021.03.17	3	
			보증금	130,360	2021.03.14	2021.11.24	255	
			임대료	1,443,310	2022.03.14	2022.07.28	136	
		2023.03.01~ 2025.02.28 2025.03.01~ 2027.02.28	임대료	2,105,400	2023.02.28	2023.03.27	27	
			보증금	2,105,400	2023.02.28	2023.03.27	27	
			임대료	2,184,600	2025.02.28	2025.03.11	11	
			보증금	79,200	2025.02.28	2025.03.11	11	
		2021.03.15. ~2023.02.28	임대료	386,780	2021.03.14	2021.03.22	8	
			보증금	386,780	2021.03.14	2021.05.12	59	
			임대료	4,248,530	2022.03.14	2022.07.28	136	
		2023.03.01~ 2025.02.28	임대료	4,247,760	2023.02.28	2023.03.24	24	
		2021.03.15. ~2023.02.28	임대료	172,630	2021.03.14	2021.03.22	8	
			보증금	172,630	2021.03.14	2021.05.12	59	
			임대료	1,897,280	2022.03.14	2022.08.01	140	
		2023.03.01~ 2025.02.28	임대료	1,896,840	2023.02.28	2023.04.05	36	
		2021.03.15. ~2023.02.28	임대료	838,920	2021.03.14	2021.03.19	5	
			보증금	838,920	2021.03.14	2021.05.26	73	
			임대료	9,237,470	2022.03.14	2023.01.02	294	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	7,130,640	2023.02.28	2023.05.12	73	
			임대료	7,130,640	2024.02.28	2024.12.04	280	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	7,130,640	2025.02.28	2025.03.26	26	
		2023.03.01. ~2025.02.28	보증금	5,326,200	2023.02.28	2023.05.12	73	
			임대료	5,326,200	2023.02.28	2023.05.12	73	
			임대료	5,326,200	2024.02.28	2024.12.04	280	
		2025.03.01. ~2027.02.28	보증금	199,320	2025.02.28	2025.03.26	26	
			임대료	5,525,520	2025.02.28	2025.03.26	26	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	484,050	2021.03.14	2021.03.18	4	
			보증금	484,050	2021.03.14	2021.11.24	255	
			임대료	5,327,300	2022.03.14	2023.01.18	310	

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
		2022.03.01~ 2024.02.29	보증금	2,053,040	2022.02.28	2022.08.09	162	
			임대료	2,053,040	2022.02.28	2023.01.18	324	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	515,950	2021.03.14	2021.03.18	4	
			보증금	515,950	2021.03.14	2021.05.27	74	
			임대료	5,684,250	2022.03.14	2022.07.29	137	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	5,683,920	2023.02.28	2023.03.29	29	
			임대료	5,683,920	2024.02.28	2024.10.07	222	
			임대료	299,230	2021.03.14	2021.03.18	4	
			보증금	299,230	2021.03.14	2021.05.18	65	
			임대료	3,293,180	2022.03.14	2022.07.28	136	
			임대료	3,292,080	2023.02.28	2023.03.23	23	
			임대료	3,414,840	2025.02.28	2025.03.31	31	
			보증금	121,660	2025.02.28	2025.05.30	91	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	392,820	2021.03.14	2021.03.19	5	
			보증금	392,820	2021.03.14	2021.05.26	73	
		2022.03.01. ~2023.02.28	임대료	6,580,750	2022.02.28	2022.09.07	191	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	6,580,200	2023.02.28	2023.04.10	41	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	6,825,720	2025.02.28	2025.03.11	11	
			보증금	244,970	2025.02.28	2025.03.11	11	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	392,820	2021.03.14	2021.03.19	5	
			보증금	392,820	2021.03.14	2021.05.26	73	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	213,550	2021.03.14	2021.03.19	5	
			보증금	213,550	2021.03.14	2021.05.14	61	
			임대료	2,343,550	2022.03.14	2023.02.06	329	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	2,343,000	2023.02.28	2023.03.31	31	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	1,363,560	2023.02.28	2023.03.31	31	
			보증금	1,363,560	2023.02.28	2023.03.31	31	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	5,632,990	2022.03.31	2022.07.29	120	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	5,842,320	2025.02.28	2025.04.30	61	
		2023.03.01.	보증금	5,488,560	2023.02.28	2023.03.31	31	

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
		~2025.02.28	임대료	5,488,560	2023.02.28	2023.03.31	31	
			임대료	5,488,560	2024.02.28	2024.04.01	33	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	7,369,560	2025.02.28	2025.04.30	61	
		2023.03.01. ~2025.02.28	보증금	1,894,200	2023.02.28	2023.03.31	31	
			임대료	1,894,200	2023.02.28	2023.03.31	31	
			임대료	1,894,200	2024.02.28	2024.04.01	33	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	1,965,480	2025.02.28	2025.04.30	61	
			보증금	2,202,160	2025.02.28	2025.04.30	61	
		2021.03.15~ 2023.02.28	임대료	7,528,400	2022.02.28	2023.01.17	323	
			임대료	7,527,960	2023.02.28	2023.04.04	35	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	7,809,120	2025.02.28	2025.03.10	10	
			보증금	280,720	2025.02.28	2025.03.10	10	
		2022.07.01. ~2024.06.30	임대료	1,422,410	2022.06.30	2022.08.05	36	
			보증금	1,422,410	2022.06.30	2022.08.05	36	
		2024.07.01. ~2025.02.28	임대료	947,760	2024.06.30	2024.07.15	15	
			임대료	1,474,440	2025.02.28	2025.03.10	10	
		2025.03.01. ~2027.02.28	보증금	106,920	2025.02.28	2025.03.10	10	
			임대료	1,442,760	2023.02.28	2023.03.23	23	
		2023.03.01. ~2024.06.30	보증금	1,442,760	2023.02.28	2023.03.23	23	
			임대료	961,840	2024.06.30	2024.07.15	15	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	1,496,880	2025.02.28	2025.03.10	10	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	521,400	2023.02.28	2023.03.25	25	
			보증금	521,400	2023.02.28	2023.05.11	72	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	541,200	2025.02.28	2025.03.07	7	
			보증금	19,700	2025.02.28	2025.03.07	7	
		2023.03.01. ~2025.02.28	임대료	2,052,600	2023.02.28	2023.03.30	30	
			보증금	2,052,600	2023.02.28	2023.03.30	30	
			임대료	2,052,600	2024.02.28	2024.03.12	13	

연구사업단	입주기업	계약기간	구분	금액	납부기한	납부일	지연일	비고
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	2,129,610	2025.02.28	2025.03.31	31	
			보증금	76,560	2025.02.28	2025.03.31	31	
		2024.03.01. ~2026.02.28	임대료	2,550,240	2024.02.28	2024.03.04	5	
			보증금	2,550,240	2024.02.28	2024.03.04	5	
			임대료	2,550,240	2025.02.28	2025.03.10	10	
		2024.08.01. ~2026.02.28	임대료	4,049,760	2024.07.31	2024.09.24	55	
			보증금	4,049,760	2024.07.31	2024.12.12	134	
		2024.08.01. ~2026.02.28	임대료	5,617,920	2024.07.31	2024.09.24	55	
			보증금	5,617,920	2024.07.31	2024.12.12	134	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	5,896,440	2025.02.28	2025.03.26	26	
			보증금	5,896,440	2025.02.28	2025.03.26	26	
		2025.08.01. ~2027.02.28	임대료	4,257,000	2025.07.31	2025.08.14	14	
			보증금	4,257,000	2025.07.31	2025.08.14	14	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	4,406,160	2025.02.28	2025.03.26	26	
			보증금	4,406,160	2025.02.28	2025.03.26	26	
		2025.08.01. ~2027.02.28	임대료	4,257,000	2025.07.31	2025.08.14	14	
			보증금	4,257,000	2025.07.31	2025.08.14	14	
		2025.03.01. ~2027.02.28	임대료	2,129,160	2025.02.28	2025.05.12	73	
			보증금	2,129,160	2025.02.28	2025.08.12	165	